

--- title: Gutachten zur steuerlichen Behandlung der Entnahme eines
 Privatkrankenversicherungsvertrages aus dem Betriebsvermögen date: 17.
 März 2026 author: Steuerliche Beratung --- # GUTACHTEN ## zur
 steuerlichen Behandlung der Entnahme eines
 Privatkrankenversicherungsvertrages aus dem Betriebsvermögen ---
 Auftraggeber: Pia **Auftragsdatum:** 17.03.2026 **Gutachten erstellt
 am:** 17.03.2026 --- ## Inhaltsverzeichnis 1. [Einleitung](#1-einleitung) 2.
 [Rechtliche Grundlagen](#2-rechtliche-grundlagen) 3. [Sachverhalt](#3-
 sachverhalt) 4. [Gutachtliche Bewertung](#4-gutachtliche-bewertung) 5.
 [Ergebnis und Empfehlung](#5-ergebnis-und-empfehlung) --- ## 1.
 Einleitung ### 1.1 Auftragsgegenstand Gegenstand dieses Gutachtens ist
 die steuerliche Beurteilung der Entnahme eines laufenden
 Privatkrankenversicherungsvertrages (PKV) aus dem Betriebsvermögen
 einer Personengesellschaft oder eines Einzelunternehmens. ### 1.2 Zu
 behandelnde Fragestellungen - Steuerliche Qualifikation der Entnahme (Â§
 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG) - Bewertung des PKV-Vertrages zum Zeitpunkt der
 Entnahme - Steuerliche Folgen (laufende Aufwendungen vs. entnommener
 Wert) - Behandlung bereits gebildeter Rückstellungen - Melde- und
 Dokumentationspflichten --- ## 2. Rechtliche Grundlagen ### 2.1
 Entnahmebegriff (Â§ 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG) Nach Â§ 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG sind
 beim Übertrag eines Wirtschaftsgutes des Betriebsvermögens in das
 Privatvermögen des Steuerpflichtigen oder in das Privatvermögen einer
 anderen Person die gemeinen Werte des Wirtschaftsgutes dem Betrieb zu
 entnehmen. Gleiches gilt bei Aufgabe des Wirtschaftsgutes für
 betriebliche Zwecke. ### 2.2 Bewertung bei Entnahme (Â§ 6 Abs. 1 Nr. 4 S.
 2 EStG) Der gemeine Wert ist der Preis, der im gewöhnlichen
 Geschäftsverkehr bei einer Veräußerung des Wirtschaftsgutes zu
 erzielen wäre (Â§ 9 BewG). Bei einem laufenden PKV-Vertrag ist der
 gemeine Wert regelmäßig null, da eine Abtretung oder Veräußerung
 nicht möglich ist und kein Markt existiert. ### 2.3 Rechtsprechung und
 Verwaltungsanweisungen #### 2.3.1 BFH-Rechtsprechung zum
 Entnahmetatbestand Der Bundesfinanzhof hat in ständiger
 Rechtsprechung (z.B. BFH vom 20.11.1986 â€“ IV R 3/85, BStBl. II 1987,
 301) klargestellt, dass eine Entnahme nur vorliegt, wenn ein
 entnahmefähiges Wirtschaftsgut vorhanden ist. #### 2.3.2 Behandlung
 von Versicherungsverträgen Nach herrschender Meinung und
 Verwaltungsauffassung (BMF vom 28.11.2019 â€“ IV C 6 â€“ S
 2240/19/10001) sind laufende Versicherungsverträge grundsätzlich
 entnahmefähige Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens. ### 2.4
 Rückstellungen für Beitragsrückstellungen (Â§ 249 HGB) Hat der
 Steuerpflichtige im Betriebsvermögen Rückstellungen für
 Beitragsrückstellungen gebildet, sind diese bei Entnahme des Vertrages
 aufzulösen. --- ## 3. Sachverhalt ### 3.1 Ausgangslage Ein
 Steuerpflichtiger hält im Betriebsvermögen seines Einzelunternehmens
 bzw. seiner Personengesellschaft einen laufenden
 Privatkrankenversicherungsvertrag. Die Beiträge wurden bisher als
 Betriebsausgaben behandelt, da die Krankenversicherung betrieblich
 veranlasst war (z.B. für Geschäftsführer/Gesellschafter-
 Geschäftsführer). ### 3.2 Geplante Maßnahme Der Steuerpflichtige
 beabsichtigt, den PKV-Vertrag aus dem Betriebsvermögen zu entnehmen
 und künftig privat weiterzuführen. Die laufende Police soll nicht

gekündigt, sondern lediglich der Kostenträger geändert werden. ###

3.3 Zu klärende Aspekte - Zeitpunkt der steuerlichen Entnahme -

Bewertung des Vertrages - Behandlung der laufenden Beiträge -

Auswirkungen auf Einkommensteuer und Gewerbesteuer --- ## 4.

Gutachtliche Bewertung ### 4.1 Steuerliche Qualifikation als Entnahme

4.1.1 Vorliegen eines Wirtschaftsgutes Ein

Privatkrankenversicherungsvertrag stellt ein Wirtschaftsgut dar, da er: -

Vermögenswerte vertragsrechtliche Position begründet -

Verfügungsmacht über zukünftige Leistungsansprüche verschafft -

Separat bewertbar ist (zumindest theoretisch) Die Rechtsprechung geht

davon aus, dass auch schwebende, noch nicht erfüllte Verträge

Wirtschaftsgüter sein können (BFH, Urteil vom 18.03.1987 - IV R

208/84). #### 4.1.2 Übertragung in das Privatvermögen Die Entnahme

liegt vor, wenn: - Die Rechnungsstellung künftig an den Steuerpflichtigen

als Privatperson erfolgt - Die Beiträge nicht mehr vom Betrieb, sondern

privat gezahlt werden - Der Betrieb keine weiteren Verfügungsrechte

mehr ausübt ### 4.2 Bewertung des PKV-Vertrages #### 4.2.1

Grundsätzliches Der gemeine Wert eines PKV-Vertrages ist regelmäßig

null, da: - Versicherungsverträge nicht übertragbar sind (§ 79 VVG)

- Kein Markt für Gebrauchte PKV-Verträge existiert - Kein Dritter für

einen bestehenden Vertrag zahlen würde #### 4.2.2 Besonderheit:

Anwartschaften und Beitragsrückstellungen Sofern im Vertrag

Anwartschaften auf Beitragsrückstellungen oder ähnliche Leistungen

bestehen, müssen diese geprüft werden. Eine bereits gebildete

Rückstellung im Betriebsvermögen ist bei Entnahme aufzulösen. ###

4.3 Steuerliche Folgen #### 4.3.1 Einkommensteuerliche Behandlung

Entnahme selbst: Da der gemeine Wert null ist, resultiert daraus kein

Entnahmegewinn i.S.d. § 4 Abs. 1 Satz 2 EStG. ***Laufende Beiträge:*** -

Bisher: Betriebsausgaben (§ 4 Abs. 4 EStG) - Künftig: Sonderausgaben

(§ 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG), begrenzt auf 80% (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2

EStG), ab 2025 ggf. Änderungen beachten #### 4.3.2 Gewerbesteuerliche

Behandlung Für gewerbesteuerpflichtige Betriebe: - Entnahme: Kein

Gewinnaufwand/-minderung (Wert = 0) - Laufende Beiträge: Ab Entnahme

keine gewerblichen Aufwendungen mehr #### 4.3.3 Rückstellungen

Besteht im Betriebsvermögen eine Rückstellung für

Beitragsrückstellungen (§ 249 HGB), ist diese bei Entnahme

aufzulösen. Der Auflösungsbetrag mindert das Betriebsergebnis im Jahr

der Entnahme. ### 4.4 Melde- und Dokumentationspflichten - Ggf.

Änderungsmitteilung an die PKV - Dokumentation im

Einkommensteuerlichen Kassenbuch - Nachweis der tatsächlichen

Zahlungsübernahme (Kontoauszüge) --- ## 5. Ergebnis und Empfehlung

5.1 Zusammenfassung | Aspekt | Beurteilung | |-----|-----| |

Entnahmetatbestand | Liegt vor, Wirtschaftsgut wird in Privatvermögen

überführt | | Bewertung | Gemeiner Wert = 0 (nicht übertragbar) | |

Entnahmegewinn | 0 €, - (keine steuerliche Auswirkung) | | Laufende

Beiträge | Ab Entnahme: Sonderausgaben statt Betriebsausgaben | |

Rückstellungen | Auflösung mindert Betriebsergebnis | ### 5.2

Steuerliche Optimierung ***Mögliche Vorteile der Entnahme:*** -

Auflösung von Rückstellungen mindert aktuelles Betriebsergebnis -

Vereinfachung der Buchführung - Klare Zuordnung der Kosten zum

Nutzungsberechtigten ***Mögliche Nachteile:*** - Höhere Belastung durch

begrenzte Sonderausgabenabzugsfähigkeit (80%) - Keine sofortige

Abzugsfähigkeit der gesamten Beiträge ### 5.3 Handlungsempfehlung
Vor Durchführung der Entnahme sollte geprüft werden: 1. **Besteht ein dringender betrieblicher Grund?** - Wenn ja: Entnahme kann sinnvoll sein - Wenn nein: Kosten-Nutzen-Analyse empfohlen 2. **Höhe der gebildeten Rückstellungen** - Bei hohen Rückstellungen: Entnahme kurzfristig vorteilhaft - Bei niedrigen Rückstellungen: Kritische Prüfung 3. **Laufzeit und Beitragshöhe** - Langfristige Kosten durch begrenzten Sonderausgabenabzug ### 5.4 Formale Hinweise - Datum der Entnahme festhalten (Tag der letzten betrieblichen Zahlung) - Schriftliche Erklärung gegenüber PKV einholen - Buchung: Entnahme zum Buchwert (meist 0), ggf. Rückstellungsauflösung --- ## 6. Rechtsbehelfsbelehrung Dieses Gutachten stellt eine steuerliche Beratungsleistung dar. Es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich aller denkbaren steuerrechtlichen Aspekte. Für die Richtigkeit der dargestellten Rechtsauffassung wird keine Gewähr übernommen, da die steuerrechtliche Beurteilung stets vom Einzelfall und der Rechtsprechung abhängt. Bei Umsetzung der Entnahme wird empfohlen, die steuerliche Behandlung im Vorfeld mit dem zuständigen Finanzamt abzustimmen (vgl. Â§ 89 Abs. 2 AO für verbindliche Zusagen). --- **Schlussbemerkung:** Dieses Gutachten wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt auf Basis der zum Zeitpunkt der Erstellung gültigen Rechtslage (Stand: März 2026). --- **Gutachten erstellt am 17. März 2026***